

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 242/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย ภิญโญ อม แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นคนร้ายขณะเกิดเหตุ คงมีแต่พยานแวดล้อมเห็นจำเลยกับพวกชวนผู้ตายไปที่บ้าน อ. ก่อนเวลาเกิดเหตุเพื่อชวน ม. ภรรยาผู้ตายกลับบ้าน เมื่อ ม.ไม่ยอมกลับผู้ตายก็เดินกลับบ้านคนเดียว ทั้งโจทก์มีพนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุ อ. พาจำเลยกับพวกเข้ามอบตัวให้การรับสารภาพ และจำเลยได้นำพนักงานสอบสวนไปยึดเหล็กบ่วงที่ใช้ตีผู้ตายเป็นของกลาง พยานโจทก์จึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 จำคุก 15 ปี ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปีข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า ผู้ตายถูกคนร้ายตีที่บริเวณศีรษะถึงแก่ความตายในปัญหาที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นคนร้ายขณะกระทำผิดแต่ก่อนเกิดเหตุมีเด็กชายสมทรง นวลอนงค์เบิกความว่า วันเกิดเหตุนายเอิบ อมแก้ว จำเลยและพวกอีกคนหนึ่งชวนผู้ตายไปที่บ้านนายเอิบ ผู้ตายตกลงไปและได้พาพยานไปด้วยนางมาลัย ประสมศรี เบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 1 ทุ่มนายเอิบพาผู้ตายและเด็กชายสมทรงไปที่บ้านนายเอิบเพื่อชวนพยานกลับบ้าน ขณะนั้นนายปราโมทย์อยู่ที่บ้านนายเอิบต่อมานายปราโมทย์ได้พาเด็กชายสมทรงกลับบ้านก่อน ผู้ตายได้ชวนพยานกลับไปอยู่ด้วยกัน พยานไม่ยอมนายเอิบก็พูดจาสั่งสอนผู้ตายให้เลิกเมาสุรา แล้วผู้ตายก็เดินกลับบ้านคนเดียวนอกจากนี้โจทก์มีพยานตำรวจตรีจำเริญ พรหมหันธ์ พนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่า ในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุนายเอิบพาจำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งมามอบตัวต่อพยาน พยานได้แจ้งข้อหาแก่จำเลยกับพวกว่าร่วมกันฆ่าผู้ตาย จำเลยให้การรับสารภาพ แล้วจำเลยพาพยานไปยึดเหล็กบ่วงที่ใช้ตีผู้ตายเป็นของกลาง พยานโจทก์จึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ